

刑法
No287

H22-18

(配点：2)

月 日

月 日

次のアからオまでの各記述における甲の罪責を判例の立場に従って検討した場合、誤っているものの個数を後記1から5までの中から選びなさい。

- ア. 甲が、財物奪取の意思で乙に脅迫を加えてその反抗を抑圧し、同人のポケットから財物を奪ったが、財物を奪われたことに乙が気付かなかった場合、強盗既遂罪（刑法第236条第1項）は成立しない。
- イ. 甲が、財物奪取の意思で乙の頭部を強打して意識を喪失させた上で乙の財物を奪った場合、昏酔強盗既遂罪（刑法第239条）が成立する。
- ウ. 甲が、乙から財物をだまし取って財物の占有を確保した後に、だまされたことに気付いた乙から上記財物の返還を要求され、その返還を免れるため、乙に対し、暴行を加えて財物の取戻し行為を抑圧した場合、強盗既遂罪（刑法第236条第1項）が成立する。
- エ. 甲が、乙を殺害した後に初めて財物奪取の意思を生じ、乙が身に付けていた腕時計をその場で奪った場合、強盗殺人既遂罪（刑法第240条後段）が成立する。
- オ. 甲が、財物奪取の意思で乙宅に乙の留守中に侵入し、乙の甥でたまたま留守番をしていた丙（15歳）に対し、暴行を加えてその反抗を抑圧し、タンス内から乙が所有し管理する衣類を奪った場合、強盗既遂罪（刑法第236条第1項）は成立しない。

1. 1個 2. 2個 3. 3個 4. 4個 5. 5個

No287	強盗罪	正答率
H22-18	正解 5	64%

ア 誤っている

最判昭 23.12.24。本記述では、甲が、乙のポケットから財物を奪ったが、乙は財物を奪われたことに気付かなかった。そこで、財物奪取の相手方が、財物を奪われたことに気付いていない場合でも、暴行・脅迫と財物奪取との間に因果関係が肯定でき、財物を「強取した」(236 条 1 項)といえるかが問題となる。この点、犯人が被害者にピストル等を突きつけて脅迫し、被害者の気付かない間に財物を奪取した事案において、判例は、強盗既遂罪(同条項)の成立を認めている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、「強取」というためには、暴行・脅迫と財物奪取の間に、被害者の反抗を抑圧して奪取したという因果関係が必要であるが、被害者の反抗が抑圧されているならば、被害者の不知の間に入る行為にも、被害者の反抗を抑圧して奪取したという因果関係が認められ、「強取」といえるということを挙げている。本記述では、甲は、財物奪取の意思で乙に脅迫を加えてその反抗を抑圧し、乙のポケットから財物を奪っており、財物を奪われたことに乙が気付かなかったとしても財物を「強取」したといえる。よって、甲に強盗既遂罪が成立する。

イ 誤っている

本記述では、財物奪取の意思で、暴行によって、被害者の意識を喪失させ、財物を奪った場合に、昏酔強盗既遂罪(239 条)が成立するかが問題となる。この点、昏酔強盗罪における「昏酔させる」とは、意識作用に障害を生じさせて、財物に対する支配をなし得ない状態に陥れることをいい、人を昏酔させる方法についてはそれが 236 条 1 項にいう暴行に当たるものでない限り何らの制限もないとされる。すなわち、同条項にいう暴行に該当する不法な有形力が用いられた場合には、同条項所定の典型的な強盗罪が成立し、昏酔強盗罪の成立を論ずる余地はない。本記述では、甲は、財物奪取の意思で、乙の頭部を強打して意識を喪失させており、同条項にいう暴行を用いて意識障害を生じさせたといえる。よって、甲には、強盗既遂罪(同条項)が成立し、昏酔強盗既遂罪は成立しない。

ウ 誤っている

本記述では、財物をだまし取って財物の占有を確保した後に、その返還を免れるため、暴行を加えて財物の取戻し行為を抑圧した場合に、強盗既遂罪(236 条 1 項)が成立するかが問題となる。この点、覚せい剤の占有を確保した後に、その返還ないし代金支払を免れる目的で相手方にけん銃を発射した事案において、判例は、「拳銃発射が本件覚せい剤の占有奪取の手段となっているとみえることは困難であり、被告人らが本件覚せい剤を強取したと評価することはできない」とし、1 項強盗殺人未遂罪の成立を否定した上で、けん銃発射行為は財産上不法の利益を得るためになされたとして、2 項強盗殺人未遂罪が成立するとしている(最決昭 61.11.18、百選Ⅱ 40 事件)。よって、本記述では、財物の占有を確保した後に返還を免れるために暴行を加えていることから、暴行が占有奪取の手段となっているとはいえず、甲には、236 条 1 項による強盗既遂罪は成立せず、財産上不法の利益を得たとして同条 2 項により強盗既遂罪が成立する。なお、甲が、乙から財物をだまし取って占有を確保した行為については詐欺罪(246 条 1 項)が成立するが、2 項強盗既遂罪との包括一罪として、重い 2 項強盗既遂罪の刑で処断される(最決昭 61.11.18)。

エ 誤っている

本記述では、甲は、乙を殺害した後に初めて財物奪取の意思を生じ、乙が身に付けていた腕時計をその場で奪っている。そこで、被害者を殺害した後に初めて財物を奪取する意思を生じ、財物を奪った場合に、強盗殺人既遂罪（240条後段）が成立するかが問題となる。この点、強盗罪は故意犯であるから、実行行為たる暴行・脅迫行為の時点で財物奪取の意思がなければ、強盗罪は、成立しないとされる。よって、本記述では、甲は乙を殺害した後に初めて財物奪取の意思を生じていることから、甲に、強盗殺人既遂罪は成立しない。なお、本記述と同様に、被告人が被害者を殺害した後に初めて財物を奪取する意思を生じ、殺害直後に、その現場において、被害者が身に付けていた時計を奪ったという事案において、判例は、「被害者が生前有していた財物の所持はその死亡直後においてもなお継続して保護するのが法の目的にかなうものというべきである。そうすると、被害者からその財物の占有を離脱させた自己の行為を利用して右財物を奪取した一連の被告人の行為は、これを全体的に考察して、他人の財物に対する所持を侵害したものというべきであるから、右奪取行為は、占有離脱物横領ではなく、窃盗罪を構成するものと解するのが相当である。」として、時計を奪った点について窃盗罪の成立を認めている（最判昭 41.4.8、百選Ⅱ29事件）。よって、判例の立場によれば、本記述において、甲には、乙を殺害した点について殺人罪（199条）が成立するとともに乙の腕時計を奪った点について窃盗罪（235条）が成立し、両罪は併合罪となる。

オ 誤っている

最判昭 22.11.26。本記述では、甲は、乙が所有し管理する衣類を、第三者である乙の甥（15歳）に暴行を加え、その反抗を抑圧することによって奪っている。そこで、かかる場合に、暴行を用いて反抗を抑圧し、財物を奪取したといえ甲に強盗既遂罪（236条1項）が成立するか。具体的には、暴行・脅迫の相手方が、財物の所有者である必要があるかが問題となる。この点、被告人が（被害者である）A方に入ったところ、同人三男B（10歳）が留守番をしていたので、Bに対し暴行・脅迫を加え、その反抗を抑圧した上、Aが所有する衣類等を強取したという事案において、判例は、「およそ強盗罪の成立には目的を遂行するに障碍となる者に対してその反抗を抑圧するに足る暴行を加えるということ十分」とし、暴行・脅迫の相手方は財物の所有者に限定しないということを前提に、Bが目的を遂行するに障碍となる者に当たるとして、強盗罪の成立を肯定している。本記述では、乙宅でたまたま留守番をしている乙の甥（15歳）は、乙所有の衣類を奪うという目的を遂行するために障害となる者である。よって、甲には強盗既遂罪が成立する。